

FATIAH HANEAH BINTI ISMAIL

LWN.

ROHAIZAM BINTI SHAARI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 22 Januari 2021 bersamaan 9 Jamadil Akhir 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0136-2019]

[Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Perayu : Pn. Siti Marlina Binti Shikh Ibrahim daripada
Tetuan Lina & Associates.**

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 29/11/2019 terhadap sebahagian keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 26/11/2019 dalam Kes Saman No. : 10100-017-0305-2016 sepertimana berikut –

1. Mahkamah mengisytiharkan sebuah rumah di No. 17, Jalan Kemuning Damai 32/14F, Damai Residence Kemuning Utama, 40460 Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Defenden dengan kadar 7.84% nilai semasa kepada Defenden.

2. Rumah tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa dan nilai bahagian Defenden hendaklah dibayar oleh Plaintiff dalam tempoh 6 bulan dari tarikh perintah ini.
3. Kadar bagi pihak Plaintiff adalah bakinya iaitu 92.16% dengan segala liabiliti rumah tersebut menjadi tanggungjawab Plaintiff.
4. Kos penilaian hendaklah ditanggung bersama dengan kadar 92.16 (Plaintiff) : 7.84 (Defenden)
5. Mahkamah perintahkan Defenden memberikan kerjasama bagi membolehkan pertukaran rumah kepada pemilikan tunggal pihak Plaintiff terhadap rumah berkenaan.
6. Mahkamah mengisytiharkan rumah beralamat di No. 609, Block 1. TTDI ADINA, Jalan Judo 13/45, 40100 Shah Alam, Selangor, Darul Ehsan diisytiharkan bukan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Defenden. Rumah tersebut adalah milik tunggal pihak Defenden.

[2] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut terhadap terma 1 sehingga 5 dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 29/11/2019. Perayu juga telah mengemukakan Alasan Rayuan pada 27/2/2020. Kami dapati penyediaan Alasan Rayuan yang disediakan oleh pihak Perayu (rujuk halaman 257-262, Rekod

Rayuan) adalah tidak sempurna dan gagal menepati kehendak peruntukan seksyen 141 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] sepertimana berikut-

Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

[3] Walaupun penyediaan Alasan Rayuan tersebut tidak sempurna dan mengikut amalan biasa, ia masih boleh difahami dan dikenalpasti. Pihak Perayu membangkitkan dua kekhilafan bagi rayuan ini iaitu kekhilafan yang dilakukan oleh Pihak Perayu sendiri dan Hakim Bicara sepertimana berikut -

- i. Kekhilafan Perayu dan Peguam Syariannya yang mengendalikan kes tuntutan harta sepencarian apabila tidak mengemukakan fakta yang menyeluruh terutama fakta berhubung renovasi rumah di No. 17, Jalan Kemuning Damai 32/14F, Damai Residence Kemuning Utama, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan yang tidak *diplidkan* di dalam Tuntutan Harta Sepencarian tersebut;
- ii. Perayu telah terkhilaf kerana tidak *memplidkan* secara terperinci tempoh-tempoh menjadi surirumah sepenuh masa dan juga pernah menyara keluarga sepenuhnya dalam tempoh yang lain kerana Responden tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan.

iii. Hakim Bicara terkhilaf dari sudut fakta di dalam Alasan Penghakiman yang dikeluarkannya sepertimana berikut –

- a) Hakim Bicara mengambil kira fi guaman untuk proses pembelian sebanyak 1% = RM 4,209.00 dibuat oleh Responden, sedangkan bayaran ini tidak dikenakan kepada mana-mana pihak dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemaju Perumahan (rujuk perenggan 10 dan 11 Alasan Penghakiman).
- b) Hakim Bicara merujuk jumlah pinjaman sebanyak RM 378,871.00 sedangkan jumlah pinjaman sebenar adalah RM 378,810.00 (rujuk perenggan 12 Alasan Penghakiman)
- c) Hakim Bicara terkhilaf menghitung tempoh bayaran pinjaman yang bermula Mei 2012 hingga Februari 2016 sebanyak 44 bulan, sedang tempoh yang tepat adalah 46 bulan (rujuk perenggan 13 Alasan Penghakiman)
- d) Hakim Bicara terkhilaf menghitung jumlah ansuran bulanan secara keseluruhannya berjumlah RM 83,776.00 tanpa merujuk kepada Penyata Akaun Pinjaman Perumahan yang menjelaskan bayaran ansuran sebenar yang telah dibayar oleh pihak-pihak dan kadar ansuran bulan adalah tidak tetap setiap tahun (rujuk perenggan 14 Alasan Penghakiman).

- e) Hakim Bicara gagal mengambil kira berhubung wang yang dipindahkan ke akaun Responden melalui Pernyata Akaun Perayu yang membuktikan bayaran pertama (ansuran bulanan rumah) sebanyak RM 1,900.00 telah dipindahkan ke akaun Responden pada 2/5/2012, di mana rujukan silang tidak dilakukan oleh Hakim Bicara terhadap Pernyata Akaun Pinjaman Perumahan yang membuktikan bayaran ansuran bulanan mula dibayar pada 8/5/2012. Hakim Bicara gagal mengambilkira keseluruhan wang yang dipindahkan ke akaun Responden bermula Mei 2012 (rujuk perenggan 16 Alasan Penghakiman).

Fakta Kes

[4] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 22/12/2007 dan telah bercerai pada 11/2/2016. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan 2 orang cahaya mata. Pada 10/5/2016, Responden (Plaintif) telah memfailkan Tuntutan Harta Sepencarian melalui Kes Saman No. : 10100-017-0305-2016 terhadap dua harta iaitu –

- i. Sebuah rumah beralamat di No. 17, Jalan Kemuning Damai 32/14F, Damai Residence Kemuning Utama, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan; dan
- ii. Sebuah rumah beralamat di No. 609, Block 1. TTDI ADINA, Jalan Judo 13/45, 40100 Shah Alam, Selangor, Darul Ehsan.

[5] Semasa peringkat perbicaraan, Perayu dan Responden telah mengemukakan keterangan melalui dokumentar sahaja tanpa keterangan daripada mana-mana saksi. Pada 26/11/2019, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sepertimana

yang dinyatakan pada perenggan 1 sebelum ini bahawa rumah di Damai Residence adalah harta sepencarian dengan bahagian Perayu adalah sebanyak 7.84 %, manakala rumah di TTDI Adina adalah menjadi milik mutlak Perayu. Akibat telah berpuashati dengan bahagian harta sepencarian terhadap rumah di Damai Residence, Perayu telah memfailkan rayuan ini pada 29/11/2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami dapati bahawa Pihak Perayu telah mengemukakan Alasan Rayuan sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini di perenggan 3 penghakiman ini. Berdasarkan alasan-alasan rayuan dan penghujahan pihak Perayu, kami berpendapat hanya 2 sahaja isu yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu –

- a) Sama ada wajar diadakan perbicaraan semula apabila Perayu sendiri telah terkhilaf untuk mengemukakan fakta kes yang sewajarnya dalam prosiding kes harta sepencarian; dan
- b) Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf terhadap fakta yang dikemukakan dan dipertimbangkannya dalam Alasan Penghakimannya bagi penentuan bahagian Perayu dan Responden .

Isu Pertama : Sama Ada Wajar Diadakan Perbicaraan Semula Apabila Perayu Sendiri Telah Terkhilaf Untuk Mengemukakan Fakta Kes Yang Sewajarnya Dalam Prosiding Kes Harta Sepencarian

[7] Isu yang pertama ini adalah berkaitan kekhilafan Perayu dan Peguam Syariannya ketika mengendalikan kes induk Tuntutan Harta Sepencarian. Pihak Perayu menyatakan bahawa fakta berhubung kos renovasi rumah yang beralamat di No. 17, Jalan Kemuning Damai 32/14F, Damai Residence Kemuning Utama, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan (*selepas ini dinyatakan sebagai 'Rumah tersebut'*) tidak pernah *diplidkan* di dalam Pembelaan dan Tuntutan Balasnya. Kekhilafan ini telah menyebabkan tiada sebarang nilai yang dibuat oleh Hakim Bicara terhadap sebahagian besar wang dipindahkan dari akaun Perayu ke akaun Responden untuk tujuan tersebut,

[8] Pihak Perayu juga di dalam Alasan Rayuannya menyatakan bahawa Perayu telah terkhilaf kerana tidak *memplidkan* secara terperinci tempoh-tempoh menjadi surirumah sepenuh masa dan juga pernah menyara keluarga sepenuhnya dalam tempoh yang lain kerana Responden tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan.

[9] Melalui dua kehilafan yang berlaku di Pihak Responden ini, Perayu memohon supaya kes Tuntutan Harta Sepencarian tersebut dibicarakan semula. Bagi isu ini, Responden menyatakan alasan untuk ulang bicara adalah tidak berasas sama sekali.

[10] Bagi isu ini, kami agak terkejut apabila Alasan Rayuan yang dikemukakan oleh Perayu di dalam rayuan ini, membangkitkan tentang kekhilafan yang berlaku di

Pihak Perayu dan Peguam Syariannya. Sepatutnya sesuatu Alasan Rayuan adalah menjelaskan tentang kekhiafan Hakim Bicara yang mengendalikan kes sama ada kekhilafan terhadap fakta atau undang-undang atau terhadap kedua-duanya sekali. Apabila dibangkitkan isu kegagalan Perayu dan / atau Peguam Syariannya untuk *memplidkan* sesuatu fakta, maka kegagalan itu telah menyebabkan fakta tersebut tidak boleh dibicarakan serta dipertimbangkan untuk keputusan.

[11] Merujuk kepada kes ***Mursida Binti Mustakim lwn. Hashim Bin Abdullah***, JH 19 (1), Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menjelaskan tentang keterikatan pihak-pihak terhadap *pliding* masing-masing sepertimana berikut -

“Oleh itu, kami menjelaskan bahawa mengikut prosedur, setiap pihak terikat kepada pliding. Mahkamah hanya boleh tertumpu membicarakan apa-apa yang ada dalam pliding masing-masing”

[12] Manakala di dalam kes ***Nur Arina Binti Mohamad Zain lwn. Muhammad Azlan Bin Abdul Rahman***, Kes Mal (Rayuan) Selangor No. : 10000-014-0045-2014, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor bersetuju dengan pandangan Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) bahawa –

“Kami bersetuju dengan ulasan Hakim Rayuan MTS bahawa fakta selepas kes didaftarkan atau selepas pliding disempurnakan tidak boleh diambilkira kerana tarikh pemfailan kes merupakan tarikh dakwaan memberi nafkah (m.s. 263 Rekod Rayuan). Fakta-fakta yang perlu diambilkira oleh Mahkamah Bicara hanyalah fakta yang berlaku setakat tarikh pemfailan kes sebagaimana yang telah diplidkan oleh pihak-pihak. Kes fasakh tersebut telah difailkan Perayu pada 18/2/2008”

[13] Oleh yang demikian, sebarang fakta yang tidak *diplidkan* oleh pihak-pihak, maka fakta tersebut tidak boleh dibicara dan dipertimbangkan untuk keputusan dalam sesuatu kes. Kesilapan dan / atau kekhilafan yang dicipta sendiri oleh Pihak Perayu dan Peguam Syariannya apabila gagal *memplidkan* fakta yang dinyatakan tersebut tidak boleh menjadi suatu kekhilafan terhadap YA Hakim Bicara dan perkara ini tidak wajar untuk dibangkitkan di dalam rayuan ini.

[14] Berhubung dengan perkara ini, kami merujuk kes ***Bala Krishnan Appala Naidu lwn. Ketua Inspektor Prabakaran Shanmugam & Yang Lain [2012] 1 CLJ*** halaman 227 yang menyatakan bahawa –

“ A Di sini adalah penting untuk menyatakan bahawa sekiranya budibicara yang diguna pakai tidak dibuat secara “arbitrarily” atau “capriciously” tetapi mesti dan patut dibuat di atas perinsip keadilan yang tepat dan kekal (*established judicial principles*). Plaintiff tidak boleh dan tidak dapat menerima sebarang keistimewaan daripada Mahkamah ini untuk mengemukakan keterangan di atas kemudahan atau “*at the leisure of the plaintiff*”. **Mahkamah ini tidak menggalakkan Plaintiff atau seorang litigant yang tidur di atas hak beliau dan kemudian bangun pada bila-bila masa yang mudah kepada beliau. Dalam keadaan tersebut, Mahkamah ini tidak dapat melayan sebarang permohonan seperti ini.**

[14] Mahkamah ini berpendapat bahawa permohonan Plaintiff tidak mempunyai asas dari segi undang-undang (*no legal foundation*) melainkan **dibuat dengan niat menyalahguna proses Mahkamah atau tidak sucihati”**

[15] Kami amat bersetuju dengan rujukan kes tersebut bahawa “Mahkamah ini tidak menggalakkan Plaintiff atau seorang litigant yang tidur di atas hak beliau dan kemudian bangun pada bila-bila masa yang mudah kepada beliau. Dalam

keadaan tersebut, Mahkamah ini tidak dapat melayan sebarang permohonan seperti ini”.

Isu Kedua : Sama Ada YA Hakim Bicara Terkhilaf Terhadap Fakta Yang Dikemukakan Dan Dipertimbangkannya Dalam Alasan Penghakimannya Bagi Penentuan Bahagian Perayu Dan Responden

[16] Bagi isu kedua ini adalah berkaitan dengan Alasan Rayuan Perayu berhubung 5 kekhilafan fakta oleh YA Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakiman yang dikeluarkannya sepertimana yang dinyatakan pada perenggan 3 (iii) (a-e) penghakiman ini iaitu –

- i. Fakta tentang fi guaman rumah tersebut;
- ii. Fakta tentang jumlah sebenar pinjaman;
- iii. Fakta tentang tempoh bayaran pinjaman;
- iv. Fakta tentang jumlah keseluruhan ansuran bulanan; dan
- v. Fakta tentang jumlah wang yang dipindah ke akaun Responden.

[17] Kekhilafan terhadap fakta-fakta ini di dakwa oleh Perayu telah menyebabkan kadar peratusan bahagian Perayu yang dihitung oleh YA Hakim Bicara salah dan memberi kesan terhadap bahagian Responden meningkat terhadap rumah tersebut berbanding dengan bahagian Perayu. Oleh yang demikian, kami akan meneliti satu persatu fakta-fakta yang dinyatakan oleh Pihak Perayu ini, sama ada wujud atau tidak kekhilafan tersebut.

Fakta Tentang Fi Guaman Rumah Tersebut

[18] Bagi fakta ini, merujuk pada perenggan 10 dan 11 (rujuk halaman 247 Rekod Rayuan), Pihak Perayu menyatakan YA Hakim Bicara telah mengambil kira fi guaman untuk proses pembelian rumah tersebut sebanyak 1% = RM 4,209.00 dibuat oleh Responden. Bayaran ini tidak dikenakan kepada mana-mana pihak dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemaju Perumahan. Tiada sebarang pengakuan Responden di dalam Afidavit Keterangan Plaintiff (Responden), mahupun semasa disoal-balas atau dalam penghujahan bertulisnya. Perayu di dalam Keterangan Bertulis telah menjelaskan bahawa bayaran guaman bagi proses pembelian rumah tersebut dibiayai oleh Pemaju Perumahan itu sendiri.

[19] Melalui penelitian kami terhadap Rekod Rayuan iaitu terhadap Afidavit Keterangan Plaintiff / Responden (halaman 25-35), Kenyataan Plaintiff / Responden semasa soal-balas (halaman 173-183) Penghujahan Plaintiff / Responden (halaman 201-216) dan Afidavit Keterangan Defenden / Perayu (halaman 21), kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf menjadi bayaran fi guaman sebanyak 1 % atau RM 4,209.00 sebagai sumbangan Pihak Responden. Oleh kerana bayaran fi guaman tersebut ditanggung oleh Pemaju Perumahan, maka ia wajar dikeluarkan dari perkiraan sebagai sumbangan mana-mana pihak terhadap rumah tersebut.

Fakta Tentang Jumlah Sebenar Pinjaman

[20] Pihak Perayu menyatakan bahawa YA Hakim Bicara pada perenggan 12 Alasan Penghakimannya telah merujuk jumlah pinjaman yang salah iaitu sebanyak

RM 378,871.00, sedangkan jumlah pinjaman sebenar adalah RM 378,810.00 sepertimana perenggan 9 Alasan Penghakimannya.

[21] Bagi menentukan jumlah sebenar pinjaman, kami merujuk kepada surat tawaran pinjaman oleh May Bank bertarikh 27/4/2010 (rujuk halaman 74 Rekod Rayuan), kami dapati bahawa jumlah sebenar pinjaman rumah tersebut adalah **RM 378,810.00** dengan MRTA sebanyak **RM 2,971.00** dan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak **RM 381,781.00**. Oleh itu, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf terhadap fakta jumlah sebenar pinjaman rumah tersebut.

Fakta Tentang Tempoh Bayaran Pinjaman

[22] Bagi fakta ini, Pihak Perayu menyatakan pada perenggan 13 Alasan Penghakiman, YA Hakim Bicara terkhilaf menghitung tempoh bayaran pinjaman yang bermula Mei 2012 hingga Februari 2016 sebanyak 44 bulan, sedang tempoh yang tepat adalah 46 bulan sebagaimana berikut –

i.	Mei 2012 sehingga Disember 2012	= 8 bulan
ii.	Januari 2013 sehingga Disember 2013	= 12 bulan
iii.	Januari 2014 sehingga Disember 2014	= 12 bulan
iv.	Januari 2015 sehingga Disember 2015	= 12 bulan
v.	Januari 2016 sehingga Februari 2016	= 2 bulan
	JUMLAH	= 46 bulan

[23] Merujuk perkiraan yang tersebut, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf menghitung tempoh bayaran pinjaman dari Mei 2012 sehingga Februari 2016 adalah sebanyak 44 bulan, sebaliknya ia berjumlah **46 bulan**.

Fakta Tentang Jumlah Keseluruhan Ansuran Bulanan

[24] Bagi fakta ini, Pihak Perayu menyatakan pada perenggan 14 Alasan Penghakiman, YA Hakim terkhilaf apabila menghitung jumlah bayaran ansuran bulanan yang dibuat oleh pihak-pihak adalah sebanyak RM 83,776.00 tanpa merujuk kepada Penyata Akaun Pinjaman Perumahan yang menjelaskan bayaran ansuran sebenar yang telah dibayar oleh pihak-pihak dan kadar ansuran bulan adalah tidak tetap setiap tahun.

[25] Berdasarkan Surat Kelulusan Pinjaman Maybank bertarikh 27/4/2010 (rujuk halaman 74-77 Rekod Rayuan) dan Penyata Akaun Pinjaman Perumahan (halaman 87-93 Rekod Rayuan) menunjukkan bayaran ansuran bulanan rumah tersebut yang telah dilunaskan bermula 8/5/2012 hingga Februari adalah sebanyak RM 87,395.00.

[26] Bagi mengenalpasti fakta yang didakwa ini, kami merujuk Pernyataan Akaun Pinjaman Perumahan (halaman 87-93 Rekod Rayuan) dan kami dapati bahawa bayaran ansuran bulanan rumah tersebut adalah **RM 87,395.00** sepertimana berikut -

- i. Tahun 2012 = RM 13,338.00 (halaman 93 Rekod Rayuan)
- ii. Tahun 2013 = RM 23,684.00 (halaman 92 Rekod Rayuan)
- iii. Tahun 2014 = RM 23,293.00 (halaman 90 Rekod Rayuan)

- iv. Tahun 2015 = RM 23,220.00 (halaman 88 Rekod Rayuan)
- v. Tahun 2016 = RM 3,870.00 (halaman 87 Rekod Rayuan)

[27] Oleh yang demikian kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menghitung jumlah bayaran ansuran bulanan yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut.

Fakta Tentang Jumlah Wang Yang Dipindah Ke Akaun Responden

[28] Pihak Perayu merujuk perenggan 16 Alasan Penghakiman dan menyatakan bahawa Hakim Bicara gagal mengambil kira berhubung wang yang dipindahkan ke akaun Responden melalui Penyata Akaun Perayu yang membuktikan bayaran pertama (ansuran bulanan rumah) sebanyak RM 1,900.00 telah dipindahkan ke akaun Responden pada 2/5/2012, di mana rujukan silang tidak dilakukan oleh Hakim Bicara terhadap Penyata Akaun Pinjaman Perumahan yang membuktikan bayaran ansuran bulanan mula dibayar pada 8/5/2012. Hakim Bicara gagal mengambilkira keseluruhan wang yang dipindahkan ke akaun Responden bermula Mei 2012.

[29] Melalui penelitian kami terhadap Penyata Akaun Perayu (halaman 146 Rekod Rayuan) kami dapati bahawa pada 2/5/2012 ada pindahan wang dari akaun Perayu kepada akaun Responden sebanyak RM 1,900.00. Manakala melalui rekod-rekod pindahan wang dari akaun Perayu kepada Responden telah disahkan melalui rujukan silang dengan akaun Responden bermula Julai 2012 sehingga April 2014 melalui Penyata Akaun Responden yang menunjuk konsistennya pindahan wang berlaku dari akaun Perayu ke dalam akaun Responden. Walaubagaimanapun

rujukan silang tersebut hanya dibuat bermula Julai 2012 disebabkan Responden hanya mengemukakan Penyata Akaun mulai Julai 2012 sahaja.

[30] Merujuk kepada pindahan wang dari akaun Perayu pada 21/1/2014 berjumlah RM 5,000.00 dan pada 23/3/2014 berjumlah RM 1,000.00 (rujuk halaman 159-160 Rekod Rayuan) kami dapati ia tidak masuk ke dalam akaun Responden bila rujukan silang dilakukan. Oleh yang demikian, apabila berlaku keadaan sebegitu, kami bersetuju dengan pilihan yang ada bagi YA Hakim Bicara dalam memastikan pindahan wang daripada akaun Perayu kepada akaun Responden adalah melalui rujukan silang antara Penyata Akaun Perayu dan Penyata Akaun Responden.

[31] Justeru itu, bagi membenarkan dakwaan Pihak Perayu berhubung dengan amaun RM 1,900.00 pada 2/5/2012 untuk membuktikan Perayu telah menyumbang kepada permulaan bayaran ansuran bulanan rumah tersebut dan pindaan wang yang lain dari akaun Perayu adalah tidak dapat dilakukan apabila ketiadaan rujukan silang yang boleh dilakukan melalui Penyata Akaun Responden.

[32] Ketidadaan rujukan Penyata Akaun Responden bermula Mei 2012, telah menyebabkan kami tidak boleh membenarkan dakwaan Perayu ini. Sepatutnya bagi mendapatkan Penyata Akaun tersebut, Perayu yang diwakili oleh Peguam Syarie ketika itu, boleh menggunakan pelbagai cara melalui peruntukan undang-undang sedia ada untuk mendapatkannya, akan tetapi malang sekali tindakan tersebut tidak dilakukan.

[33] Oleh itu, berdasarkan Penyata Akaun Perayu (halaman 146-159 Rekod Rayuan) dan Penyata Akaun Responden (halaman 96-113 Rekod Rayuan) kami berpuashati bahawa sumbangan Perayu terhadap bayaran ansuran rumah tersebut adalah sebanyak **RM 42,980.00** sebagaimana berikut –

Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
Tarikh	Amaun	Tarikh	Amaun	Tarikh	Amaun
1/7/2012	5000.00	20/1/2013	860.00	7/1/2014	300.00
5/7/2012	5000.00	18/2/2013	860.00	10/2/2014	200.00
9/7/2012	5000.00	20/2/2013	1000.00	21/2/2014	150.00
15/7/2012	3000.00	4/3/2013	500.00	8/4/2014	1000.00
30/7/2012	860.00	14/3/2013	5000.00		
14/8/2012	860.00	20/3/2013	500.00		
14/8/2012	400.00	3/4/2013	5000.00		
11/9/2012	860.00	4/4/2013	3460.00		
19/9/2012	1000.00	9/9/2013	250.00		
12/11/2012	860.00				
21/11/2012	200.00				
18/12/2012	860.00				
Jumlah	23,900.00	Jumlah	17,430.00	Jumlah	1650.00
Jumlah keseluruhan = RM 42,980.00					

[34] Melalui ulasan kami terhadap 5 kekhilafan fakta oleh YA Hakim Bicara, maka kami berpendapat bahawa kadar bahagian Perayu dan Responden perlukan kepada penilaian semula. Sukacita kami nyatakan bahawa perolehan rumah tersebut adalah merupakan perolehan melalui usaha bersama Perayu dan Responden selaras dengan peruntukan seksyen 122 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[35] Oleh yang demikian, peruntukan seksyen 122 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 wajar menjadi panduan dalam membuat penentuan bahagian masing-masing terhadap rumah tersebut sepertimana berikut-

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang –

- (a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;*
- (b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;*
- (c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,*

*dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang **sama banyak**.*

[36] Bagi perolehan rumah ini, kami dapati sumbangan kedua-dua pihak adalah dalam bentuk wang dan harta sepertimana berikut –

Harga Rumah : RM 420,900.00 Pinjaman Bank : RM 381,781.00 (termasuk MRTA)		
Bentuk Sumbangan	Sumbangan Perayu	Sumbangan Responden
Deposit 10% = RM 42,090.00		
✓ Bayaran booking : RM 2,000.00 (gagal dikenalpasti sumbangan siapa)	RM 1,000.00	RM 1,000.00
✓ Rebet Pemaju 7% = RM 29,463.00	RM 14,731.50	RM 14,731.50

✓ Baki Deposit = RM 10,627.00		RM 10,627.00
Bayaran Ansuran Bulanan		
Dari Mei 2012 – Februari 2016 (46 Bulan) berjumlah RM 87,395.00	RM 42,980.00	RM 44,415.00
Jumlah Keseluruhan = RM 129,485.00	RM 58,771.50	RM 70,773.50
Kadar Peratusan	45 %	55%

[37] Melalui sumbangan yang dikeluarkan oleh Perayu dan Responden terhadap rumah tersebut, kami berpuasahati menyatakan bahawa bahagian Perayu adalah sebanyak 45/100 dan bahagian Responden adalah sebanyak 55/100. Bahagian masing-masing terhadap rumah tersebut hendaklah dengan nilai semasa tarikh pencarian Perayu dan Responden iaitu pada 11/2/2016 kerana sumbangan masing-masing terhadap harta sepencarian tersebut terhenti dengan penceraian tersebut serta setelah ditolak hutang dan kos-kos berkaitan.

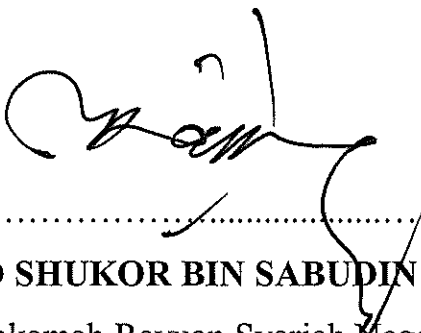
[38] Berdasarkan ulasan-ulasan yang dikemukakan, kami berpuashati bahawa terma 1, 2, 3, 4 dan 5 Penghakiman Kes Saman No. : Kes Saman No. : 10100-017-0305-2013 sewajarnya dipinda.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITERIMA**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10100-017-0305-2013 bagi **terma 1, 2, 3, 4 dan 5** adalah **DIPINDA** kepada –
 - 2.1 Mahkamah mengisytiharkan sebuah rumah beralamat di No. 17, Jalan Kemuning Damai 32/1F, Damai Residence Kemuning Utama, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Defenden.
 - 2.2 Mahkamah memerintahkan bahawa bahagian Plaintiff (Responden) adalah sebanyak 55/100 bahagian dan bahagian Defenden (Perayu) adalah sebanyak 45/100 berdasarkan nilai semasa tarikh pencarian kedua-dua pihak dan setelah ditolak hutang dan kos-kos yang berkaitan.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

2. ~~Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF~~

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

3. ~~Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR~~

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor